

Nov 2025. Issue 202

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지



Where Is Grace Chang?

03 ... 단단한 일상*



생각과 현실

06 ... 위기의 한국 철강산업, 지원을 위한 관세정책은 무엇이 있을까?



최신 관세 판례 분석

11 ... 품목분류 사전심사 회신에 따른 수정신고가 협정관세 사후적용 대상 인지 여부(조심2025관0042)



논리로 푸는 HS 사례

14 ... 의료기기의 품목분류 사례



Global Customs Insight

17 ... 2025년 11월 14일 한미 정상회담 공동 팩트시트 무역협상 주요내용



FTA 및 수출입 실무 안내

21 ... 과세가격 신고자료 일괄제출제도, 가격신고서 12월 1일부터 서식 변경



관세무역개정 내용과 의견

24 ... 「관세법 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고



단단한 일상*

장 승 희
대표 관세사

“
오늘 하루가 보람으로 채워지기를, 맡은 일에
최선을 다한 후에 주위를 돌아볼 여유도
있기를 바랍니다.
”



수확의 계절을 보내고 있습니다. 한국의 추석으로 시작해 추수감사절까지 이어지는 이 시기는, 한 해 동안 뿌리고 가꾼 수고의 열매를 거두는 때이기도 합니다.

“한 줌의 씨앗을 뿌렸을 뿐인데 이렇게 열매를 거둘 수 있으니 참 기쁘고 감사하다.”

어머니는 늘 이렇게 미소 지으셨습니다. 그러나 그 한 줌의 씨앗이 열매가 되기까지는 수많은 날이 필요했습니다. 씨앗이 자라는 동안 밭고랑을 오르내리던 어머니의 허리는 조금씩 굽어졌지만, 얼굴에는 오히려 더 깊은 빛이 스며들었습니다.

이번 달 생각과 현실은 ‘위기의 한국 철강산업, 지원을 위한 관세정책은 무엇이 있을까?’ 입니다. 최신 관세 판례 분석은 ‘품목분류 사전심사 회신에 따른 수정신고가 협정관세 사후적용 대상인지 여부(조심2025관0042)’이며, 논리로 푸는 HS 사례는 ‘의료기기의 품목분류 사례’입니다. 또한 Global Customs Insight는 ‘2025년 11월 14일 한미 정상회담 공동 팩트시트 무역협상 주요 내용’이며, FTA 수출입 실무 안내는 ‘과세가격 신고자료 일괄제출제도, 가격신고서 12월 1일부터 서식 변경’, 관세무역개정 내용과 의견은 ‘「관세법 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고’입니다.

“농부의 발소리를 들으며 곡식이 익는다”는 말이 있습니다. 매일같이 밭을 오가며 살핀 농부의 따뜻한 눈길과 섬세한 손길이 쌓이고 쌓여, 결국 풍성한 수확을 이루어 냅니다. 모든 날이 똑같은 농사일은 아니었지만, 작은 순간들이 한 방향을 향해 모여면서 결국 결실을 이루었습니다. 씨앗을 뿌리는 일상, 물을 주고 김을 매는 일상, 가지치기와 돌봄으로 채워지는 일상. 이 일상의 반복과 정성이 농부의 하루를 채우고, 열매를 익게 합니다. 우리의 삶도 그렇게 차곡차곡 쌓이며 단단해집니다.

연초에 이사한 사무실로 오르내리는 엘리베이터 창문을 통해 길을 오가는 많은 사람들을 봅니다. 아침 햇살 속에서 지하철역을 나와 부지런히 일터로 향하는 청년들, 하루를 마치고 집으로 혹은 또 다른 삶의 자리로 걸어가는 장년들. 그들의 발걸음 위에 각기 다른 기대와 고단함이 얹혀 있겠지요.

오늘 하루가 보람으로 채워지기를, 맡은 일에 최선을 다한 후에 주위를 돌아볼 여유도 있기를 바랍니다.

퇴근길에 향하는 곳이 따뜻한 가정이든, 오래된 친구를 만나는 자리이든, 또는 혼자 운동을 하러 가는 길이든, 비록 몸은 피곤해도 마음에는 평안이 머물기를 바랍니다. 혹여 싸늘한 자취방으로 돌아가는 청년일지라도 마음만은 따뜻한 빛을 간직할 수 있기를 바랍니다.

감사의 계절입니다. 오늘을 감사로 채우고, 오늘의 마무리를 감사로 닫는다면 내일이 좀 더 기대되지 않을까요? 내일도 감사가 쌓이고, 모레도 또 그다음 날도 감사가 이어지는 삶. 그런 일상은 스스로 만들어가는 것입니다.

그러나 가지치기하듯, 우리의 일상에서도 감사를 방해하는 것들을 덜어내는 작업이 필요합니다. 가파르게 성장하던 시대에는 과로가 미래 우위를 위한 투자처럼 여겨졌습니다. 모두가 더 많이 갖기 위해, 더 빨리 성장하기 위해 자신을 다그쳤습니다.

하지만 이제는 삶의 중심을 ‘내일’에서 ‘오늘’로 옮겨야 할 때입니다. 내일을 위해 오늘을 희생하는 방식은 더 이상 지속 가능하지 않습니다. 오늘이 쌓여 내일이 이루어진다는 사실을 잊지 말아야 합니다.

건강한 음식을 먹고, 규칙적으로 운동하고, 배우고 성장하며, 이웃에게 따뜻한 손을 내미는 것—
이 작은 일들이 모여 감사와 기쁨이 넘치는 오늘을 만듭니다.

시기, 험담, 과도한 경쟁처럼 병든 가지들은 과감히 잘라내야 합니다. 나무의 통풍과 햇빛을 위
해 가지를 정리하듯, 우리의 삶도 건강한 흐름과 여유로 재정비되어야 합니다.

어머니는 한 줌의 씨앗을 뿌리며 기뻐하셨습니다.

물 주고 김을 매는 평범한 일상 속에서도 감사함을 잃지 않으셨습니다.

우리도 그렇게, **작지만 단단한 일들로 채워가는 감사와 기쁨의 일상을 누리기를** 바랍니다.

“범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라.” (데살로니가전서 5:18)

*송길영. (2025.11.06). 송길영의 빅데이터, 세상을 읽다.

중앙일보 <https://www.joongang.co.kr/article/25379913>

신한관세법인
장승희 *Seunghee Chang*



생각과 현실

위기의 한국 철강산업, 지원을 위한 관세정책은 무엇이 있을까?

덤핑에 대응해 보세공장제도와 FTZ, TRQ제도가 이용되고 있다.

2025년의 한국 철강산업은 전례 없는 삼중 압력에 직면해 있다. 중국발 공급 쇼크, 미국-EU의 급격한 보호무역 강화, 그리고 탈탄소 시대의 구조적 비용 상승이 한꺼번에 덮치고 있기 때문이다.

철강은 한국 제조업의 뿌리이며, 자동차·조선·건설 등 국가경제의 핵심 수요 산업에 국내 철강이 70% 이상 사용되는 기반산업이다.

그러나 올해는 철강가격, 가동률, 수출경쟁력이 동시에 흔들리는 복합불황의 국면에 들어섰다. 이 위기를 넘기기 위해서는 단순한 산업 지원이 아니라, 철강산업을 정면으로 겨냥한 전략적 관세정책이 필요하다. 특히 25년 9월 이후 미국 수출은 기존 월간 20만 톤대에서 10만 톤으로 줄어들고 있다. 현재 철강 수입과 수출에서 적용되는 관세제도를 알아보자.



서 영 진

부대표/관세사
wedn8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

1. 한국의 보세공장 제도를 이용한 중국산 덤프방지관세 회피 가능성

무엇보다 가장 큰 도전은 중국의 과잉생산 구조다. 중국은 연간 약 10억 톤을 생산하는데, 주택경기 침체로 국내 수요인 7~8억 톤 대비 2~3억 톤의 철강 생산능력을 초과 보유하고 있고, 그 잉여 물량이 한국, 동남아, 중동으로 대거 유입되고 있다.

가격의 문제가 아니라 **시장 자체를 구조적으로 흔드는 저가 공세**라는 점이 더 심각하다. 특히 우리나라의 보세공장·보세창고를 경유한 반제품 형태의 우회수입이 늘어나고 있다.

중국산 열연강판에 대해 덤프방지관세를 부과하자, 우리나라 철강 후공정기업들은 보세공장 특허를 신청해 덤프관세 대상 품목을 **과세보류 상태로** 수입하여 가공한 뒤 제품을 만들어 국내로 유입하고 있다.

관세법 제188조는 제품과세, 제189조는 원료과세를 정하고 있는데, 보세공장에 반입될 당시에는 과세를 유보하고 제품이 완성되어 수입통관할 때 제품과세를 신청하면 덤프방지관세를 회피할 수 있기 때문에 후공정기업들이 보세공장 설립을 확대하고 있는 것이다.

중국산 덤프관세 대상 철강을 보세공장에서 선박을 건조하는 데 사용하고, 관세법 제188조의 제품과세를 신청하면 관세와 부가세가 모두 0%가 되므로 중국산 철강을 선박용 철판으로 사용하는 사례도 있다. 최근 수주 물량이 증가한 조선업에서는 인건비가 높기 때문에 가격이 높은 한국 철강만을 사용하도록 유도하기 어려운 것이 고민이다.

저가의 덤프물품이 보세공장에 과세보류 상태로 반입되어 제품으로 수입통관되면 새로운 제품이 통관되므로 덤프방지관세를 회피할 수 있다. 이 경우 철강 덤프방지관세의 효과는 사라지고, 국내 철강산업은 우리가 생산한 철강은 판매하지 못한 채 오히려 수입 철강을 사용하는 상황까지 발생한다. 포스코와 현대제철 같은 기업은 중국산 저가 철강으로 인해 한국시장을 점점 잃게 될 것이다. 이들 기업은 철강 보세공장이 덤프방지관세 회피 창구가 되고 있다는 점을 기획재정부 및 관세청과 논의 중인데, 정부는 철강 보세공장의 특허 기간을 1년으로 짧게 유지하고, 특허 요건도 덤프관세 품목의 사용량을 낮게 유지하도록

타협하고 있다. 그러나 이는 임시방편에 불과하며, 당장 덤핑관세 부과를 철저히 하지 않으면 국내 철강산업이 구조조정에 직면할 수 있다.

2025년에는 많은 후공정기업과 조선기업에서 보세공장을 늘려 덤핑관세 부과를 무력화하는 상황이 증가하고 있으며, 이는 국내 철강산업을 위험에 빠뜨리고 있다는 점을 인식해야 한다. 보세공장 특허 요건에서 1년간 덤핑관세 물품을 관세 없이 수입하도록 허용할 것이 아니라, 적극적으로 관세법을 개정 건의하여 **제189조의 원료과세 대상으로 지정**, 덤핑관세 대상 물품은 보세공장에서도 예외 없이 관세를 부과해야 한다.

2. 미국은 FTZ(자유무역지대)에서 덤핑방지관세 회피 불가능

미국의 FTZ는 어떨까? 미국은 자유무역지대(FTZ)에 반입되는 물품에 대해 일반 관세는 감면해 주면서도, **덤핑방지관세(AD)와 상계관세(CVD)는 절대로 면제하지 않는다.**

이는 단순한 제도적 원칙의 문제가 아니라, 미국 무역정책·산업정책·국가안보 전략이 복잡하게 얽힌 결과다.

한국은 “보세공장이면 무조건 과세를 하지 않는다”는 관행이 있지만, **덤핑으로 인한 피해가 명확히 발생하는 경우에는 원칙에서 벗어나 사고를 달리해야 한다.**

덤핑방지관세는 특정 국가가 보조금이나 덤핑을 통해 미국 산업에 피해를 주었을 때 이를 상쇄하기 위해 부과하는 ****징벌적 관세(penalty duties)****이다. 이는 중국·한국·베트남 등 특정 국가의 특정 제품만을 겨냥한 ****표적 규제(Targeted Measure)****다.

FTZ는 관세 납부 유예와 물류 편의를 주는 행정적 제도일 뿐인데, FTZ 반입을 이유로 덤핑관세를 면제한다면 미국이 특정 국가·업체를 겨냥해 만든 철강 제재의 실효성이 완전히 무너진다. 그래서 미국은 FTZ에서 덤핑방지관세를 면제하지 않는다.

미국도 처음부터 FTZ에서 덤핑관세를 부과한 것은 아니다. 1990~2010년대 중국산 철강이나 패널이 FTZ로 반입된 뒤 **경미한 가공만 거쳐 미국 시장에 재투입되는 우회덤핑 사례**가 잦았다.

이러한 사례가 반복되자 미국 상무부(DOC)와 세관국경보호청(CBP)은 “FTZ에서의 가공 여부와 무관하게 덤핑관세 대상 물품은 반드시 부과”하는 원칙을 강화했다.

즉, FTZ가 ‘덤핑 우회 통로’로 쓰이지 않도록 아예 제도적으로 길을 막아버린 것이다.

한국의 보세공장도 미국 FTZ와 같이 **덤핑방지관세에 대해 보다 단호한 대응책**을 고민해야 할 때다.

3. 미국과 유럽의 철강관세정책을 넘어서기 위한 고민

미국은 2025년 6월부터 철강에 대해 **품목별 50% 관세**를 부과하고, 유럽도 기존 철강 세이프가드를 대체할 새로운 **TRQ(관세할당, Tariff Rate Quota)** 제도를 시행한다.

TRQ는 특정 품목에 대해 일정 물량까지는 낮은 관세를 적용하고, 이를 초과하는 물량에는 높은 기본 관세를 부과하는 이중관세제도다.

EU는 TRQ 물량을 기존 47% 축소(3,053만 톤 → 1,830만 톤)하고, 쿼터 초과 물량에 대해서는 관세를 기존 25%에서 50%로 상향하겠다고 한다.

미국·유럽으로의 수출은 감소하고 있고, 중동은 중국산이 점령하며, 일본도 한국산 아연도금강판에 대해 덤핑관세 부과를 검토 중이다.

전 세계가 자국 철강산업을 보호하기 위해 철강관세정책을 강화하면, 한국은 수출도 어렵고 국내시장도 중국산에 흔들리는 **어정쩡한 진공상태**에 놓이게 된다.

이 모든 것은 중국의 과잉설비·과잉생산에서 비롯되므로, 중국이 생산을 줄이는 것이 가장 바람직하다.

한국도 **TRQ(관세할당, Tariff Rate Quota)** 제도를 도입해 단기적으로는 중국산의 수입을 관리할 필요가 있다. 무엇보다 철강이 많이 사용되는 건설에서 철강소비가 늘어나도록 정책을 펼 필요가 있다. 하지만 지금의 미분양 물량과 부동산정책은 이를 어렵게 한다. 전 세계 철강산업의 어려움은 어느 하나의 원인만으로 설명할 수 없으므로, 적절한 구조조정과 경제 전반의 종합적 해법이 필요하며, **관세정책만으로 해결되는 문제는 아니다.**

중국 정부는 감산을 발표하지만, 개별 철강기업의 수출 목표는 오히려 늘고 있다. 구조조정이 그만큼 어렵기 때문이다.

11월 한미간 Fact Sheet가 작성된 미국과의 관세협상에서도 철강관세를 낮추는 문제는 받아들여지지 않았고, 50% 관세는 그대로 유지되었다. 현재 미국은 철강이 포함된 407개 품목에 품목별 관세를 부과하고 있으며, 최근 **700개 품목의 추가 관세**까지 검토 중이라고 한다. 이럴 경우 우리가 수출하는 많은 품목에서 더욱 더 수출 감소가 발생할 우려가 있다.

또한 환경부가 주도하는 2035년까지 온실가스 감축 목표는 2018년 대비 53~61% 수준으로 설정되어 있어, 철강업계가 유연탄 기반 고로에서 생산을 이어가기 어렵고 원가경쟁에서는 중국산에 더욱 뒤처지게 될 가능성이 크다. 우리나라 부가가치의 50%이상이 에너지를 많이 쓰는 철강, 화학, 정유, 시멘트, 석유 화학 산업에서 나오는 만큼 적절한 타이밍 조절이 필요하다. 미국 관세협상의 출발점도 결국 중국의 과잉생산·과잉수출에 있으므로, 중국을 상대로 국제사회와 함께 생산을 줄이도록 요청하는 노력이 필요하다.

요청이 받아들여지지 않으면 결국 TRQ(관세할당) 제도와 같이 수입물량을 조절하는 국가별 쿼터제도가 시행될 가능성이 크다.

4. WTO 원칙이 무너지고 있는 상황을 중국 철강산업이 인식해야 한다

WTO의

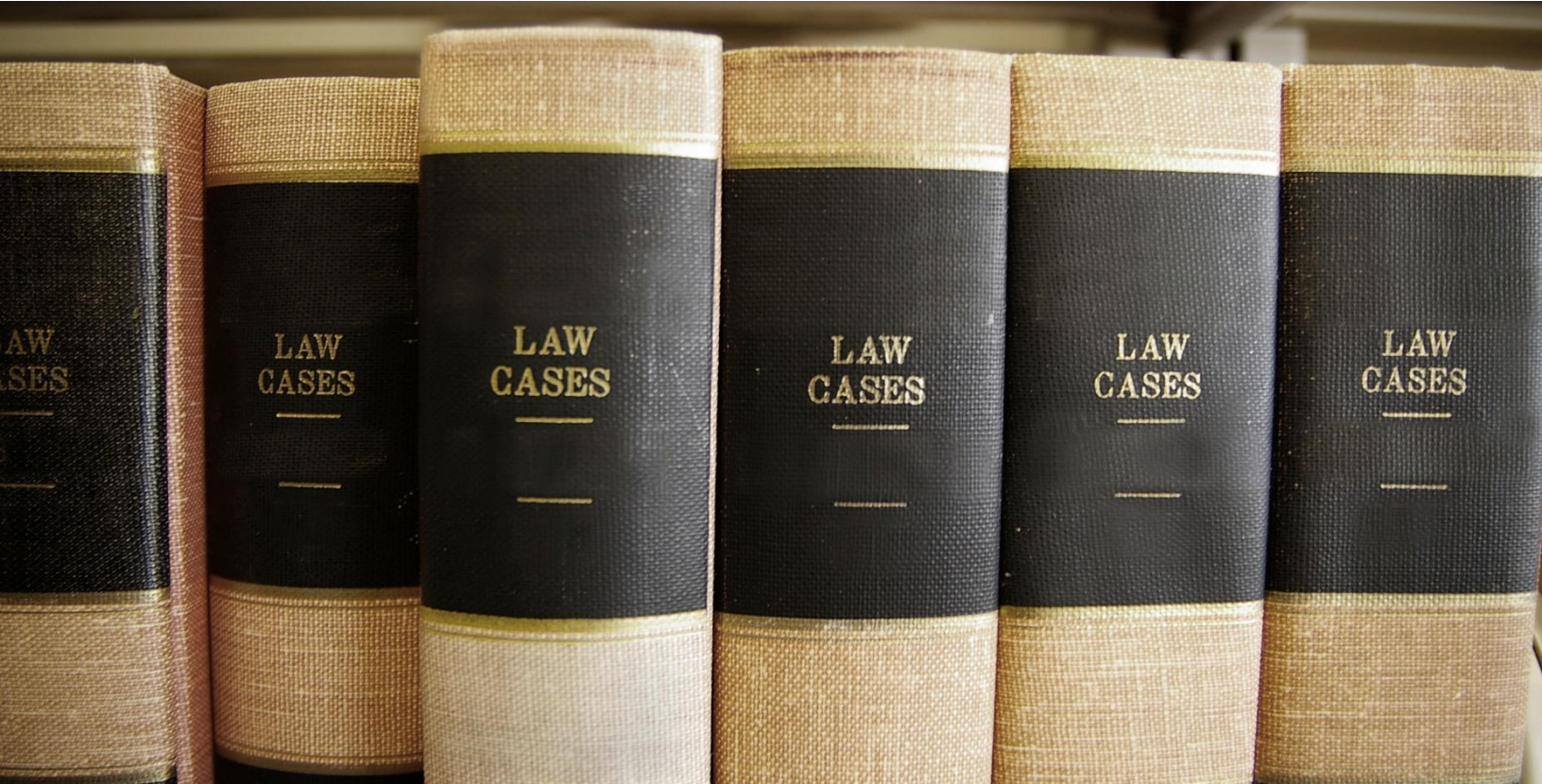
- 최혜국대우 원칙(Most-Favored Nation)
- 내국민대우 원칙(National Treatment)
- 시장접근 원칙(Market Access)
- 투명성 원칙(Transparency)
- 공정경쟁 원칙(Fair Competition)
- 개도국 특혜 원칙(Special & Differential Treatment)은 모든 국가를 동등하게 대하는 자유무역원칙이었는데, 중국의 성장에 많은 기여를 한 것이 사실이다.

하지만, 이제는 **중국의 과잉생산으로 인해** 미국이 고율 관세를 부과하기 시작하고 관세정책 속에 모든 국가를 포함하게 되어 그 피해를 다른 국가들이 고스란히 떠안은 상황으로 이어져 WTO 원칙이 무력화 될 줄 누가 예상했겠는가?

기업은 이윤을 창출하고 생존을 위해 노력해야 하지만, 중국은 정부 주도로 보조금을 지급하면서 까지 세계시장을 석권하려는 방식은 결국 수많은 국가의 산업과 일자리를 붕괴할 수 있고, 이러한 위기의식 속에서 미국의 관세정책을 비롯한 관세분쟁이 발생한다는 것을 2025년 2기 트럼프 행정부의 관세정책이 잘 보여주었다.

중국이 과잉생산을 줄이고, 미국이 관세를 낮춘다면 우리나라를 비롯한 여러 국가가 안정적으로 생산과 고용을 유지하고 수출을 원활히 할 수 있을 것이다.

중국의 **시장왜곡적 철강정책(Non-Market Policies)** 은 각국 철강사를 무너뜨리고 있고, EU가 2026년 철강 수입 무관세 쿼터를 줄이며 고율 관세를 부과하는 것도 결국 중국을 겨냥한 조치다. 중국이 이러한 미국·유럽의 철강 규제 강화에 대응해 **다른 국가로 물량을 전환하려 할 것이 아니라, 과잉설비를 줄이는 근본적 조치**를 취하길 기대한다. 동시에 한국산 철강의 경쟁력을 높이기 위해 고부가 제품 생산과 국내 투자 활성화를 통해 철강 수요를 확대하는 경제정책도 다양하게 전개되기를 바란다.



최신 관세 판례 분석

품목분류 사전심사 회신에 따른 수정신고가 협정관세 사후적용 대상인지 여부(조심2025관0042)

1. 배경

청구법인은 2021년 7월부터 2022년 12월까지 미국 A社로부터 치과용 프라이머(쟁점물품 1)와 산부식제(쟁점물품 2)를 수입하면서, 쟁점물품 1은 HSK 제3006.40-1000호(치과용 시멘트, WTO 협정세율 0%) 쟁점물품 2는 HSK 제3006.40-2000호(치과용 충전제, WTO 협정세율 0%)로 분류하여 신고하였습니다.

이후 청구법인은 2024년 9월 관세평가분류원에 품목분류 사전심사를 신청하였으며, 그 결과 쟁점물품 1은 HSK 제3824.99-9090호, 쟁점물품 2는 HSK 제3306.90-2000호로 각각 결정되었습니다.

이에 따라 청구법인은 2024년 11월 수정신고를 통해 관세·부가가치세·가산세를 납부하였고, 2025년 1월 FTA 협정세율(0%) 사후적용을 신청하였으나, 세관은 이를 거부(쟁점처분)하였습니다.

청구법인은 이에 불복하여 심판청구를 제기하였습니다.



안 민 수
관세사

msahn@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 쟁점사항

품목분류 사전심사 회신에 따라 수입자가 자발적으로 수정신고한 경우에도 FTA 협정관세율의 사후적용을 신청할 수 있는지 여부

3. 청구법인 주장

청구법인은 다음과 같은 이유로 자발적 수정신고의 경우에도 협정관세 사후적용이 가능하다고 주장했습니다.

- ① 개정된 FTA 관세법(2024.12.31. 시행)은 「관세법」 제87조에 따른 품목분류 변경으로 인한 수정신고 시 협정세율 사후적용을 허용하고 있음
- ② 이는 사전심사 결정의 변경 등으로 수입자가 자발적으로 수정신고한 경우에도 형평성을 보장하기 위한 취지임
- ③ 세관장이 품목분류 변경고시를 하지 않았다는 이유만으로 사후적용을 배제하는 것은 개정 취지에 반함
- ④ 세관 안내에 따라 납세협력 차원에서 수정신고한 납세자에게 혜택을 부정하는 것은 불합리함

4. 처분청 주장

처분청은 다음과 같은 이유로 자발적 수정신고는 협정관세 사후적용 대상이 아니라고 주장했습니다.

- ① FTA 관세법 제9조 제2항은 「관세법」 제87조에 따른 품목분류 변경, 또는 세관장의 직권경정에 의한 품목분류 변경의 경우에 한해 협정관세 사후적용을 허용하고 있음. 사전심사 회신에 따른 자발적 수정신고는 이에 해당하지 않음
- ② 개정법의 취지는 “사전심사 결정이 변경되어 수정신고한 경우”를 포함한 것이지, 모든 수정신고를 허용하는 것은 아님. 조세감면 규정은 엄격히 해석되어야 하며, 유리한 방향으로의 확장·유추해석은 금지됨
- ③ 세관의 수정신고 안내는 가산세 감면 등 납세자의 편익을 위한 일반적 안내에 불과하며, 협정관세 사후적용 가능성을 보장하는 행위로 볼 수 없음

5. 심리 및 판단

FTA 관세법 제9조 제2항은 협정관세 사후적용 허용 대상을 한정적으로 열거하고 있습니다.

즉, ① 「관세법」 제87조에 따른 품목분류 변경으로 인한 수정신고, ② 세관장의 직권경정에 따른 징수의 경우에만 사후적용을 인정합니다.

본건은 품목분류 사전심사 회신 후 수입자가 자발적으로 수정신고한 사안으로, 이는 제87조상 “관세청장의 직권 품목분류 변경”에 해당하지 않습니다.

따라서 세관이 협정관세 사후적용 신청을 거부한 처분은 적법하고 정당합니다.

6. 실무적 시사점

본 판례를 통해 확인할 수 있는 주요 실무적 시사점은 다음과 같습니다.

① FTA협정관세 사후적용은 예외적 제도이다.

협정세율 사후적용은 세관의 조치(직권경정 또는 품목분류 변경)가 선행된 경우에만 가능하며, 수입자의 자발적 수정신고만으로는 불가함을 명확히 하였습니다.

② 품목분류 사전심사(제86조)와 품목분류 변경(제87조)은 구별되어야 한다.

사전심사 결과는 단순한 참고 효력에 불과하며, 협정세율 사후적용을 위해서는 반드시 관세청장의 품목분류 변경고시나 세관의 경정처분이 있어야 합니다.

③ 세관의 수정신고 안내는 법적 근거가 될 수 없다.

세관의 안내에 따라 수정신고를 했더라도, FTA 사후적용 요건이 충족되지 않으면 인정되지 않습니다. 납세자는 사후적용 가능성 여부를 별도로 법적으로 검토해야 합니다.

④ 조세감면 규정은 엄격해석이 원칙이다.

협정세율 사후적용은 조세감면에 해당하므로, 명문 규정에 부합하지 않으면 인정되지 않습니다. 납세자는 사전 단계에서 법적 요건과 증빙을 철저히 준비해야 합니다.

7. 실무적용 전략

① 품목분류 오류 발견 시

단순히 사전심사 회신에 따라 수정신고하지 말고, 세관의 경정처분 또는 관세청의 품목분류 변경고시를 유도하는 것이 바람직합니다.

② FTA 사후적용 예정 시

품목분류 변경이 세관의 직권에 의한 것인지, 수입자의 자발적 수정인지 명확히 구분해야 합니다.

③ 절차관리

수입신고 후 1년 이내에 협정관세 사후적용 신청이 가능하므로, 기한 내 신청 및 요건 충족 여부를 반드시 점검해야 합니다.

④ 내부통제 강화

FTA 원산지 관리부서와 품목분류 담당부서 간의 협업 체계를 구축하고, 품목분류 사전심사 단계부터 협정세율 적용 가능성을 면밀히 검토해야 합니다.



논리로 푸는 HS 사례

의료기기의 품목분류 사례

1. 개요

통관업무를 진행하면서 많이 마주치게 되는 물품 중 의료기기가 있습니다. 일상생활 속에서 종종 접하지만 전문성을 띄는 물품이기에 품목분류에 어려움이 있습니다. 따라서 주요 사례들을 살펴보며 의료기기 품목분류에 대해 알아보고자 합니다..

2. 조심 2025관0047 (결정일자: 2025-08-19)

① 쟁점

개인용 전위 발생기를 기타의 의료기기로 보아 제9018.90-9080호 등과 가정용 전기기기로 보아 제8543.70-2090호 중 어디로 분류할 것인지 여부



김 유 진

관세사

yjkim0104@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

② 결정

쟁점물품은 의사의 처방전 등 없이 특별한 조건 없이 자유롭게 구매가능한 가정에서 건강관리용으로 사용되는 공산품으로 의료행위 목적으로 제조된 기기인 **제 9018 호에 해당한다고 보기 어려움**

③ 근거

- **제 9018 호**에는 "내과용·외과용·치과용·수의과용 기기"가 분류되고, 같은 호 해설서에서 "이 호에는 대부분의 경우 내과의사·외과의사·치과의사·수의사·조산부 등이 그 직업상 사용하는 광범위한 기기를 분류하며 진단용 예방용·치료용·수술용 등의 것인지에 상관없다. 또한 해부용·검시용·절개용 등의 기기나 일정한 조건 하에서 치과용 기기도 포함한다"고 설명하고 있다.

- 쟁점물품은 가정에서 사용하는 혈액순환의 개선 목적의 개인용 전위 발생기로서 의사 등이 **직업상 사용하기 위한 의료행위 목적으로 제조된 기기로 볼 수 없으며**, 의사의 처방전 등의 특별한 조건 없이 자유롭게 구매가능하고 가정에서 건강관리용으로 사용되는 공산품이므로 제 9018 호에 해당하지 않는다.

- 관세율표 제 8543 호에 대한 해설서에는 '이 호에는 특히 다음의 것을 포함한다'고 명시하면서, '(2) 신호발생기(signal generators) : 이들 기기는 감지된 파형이나 진도의 신호를 지정 주파수(예: 고주파나 저주파)인 전기적신호로 만들어 내는 기기이다. 이 기기에는 특히 임펄스발생기·패턴발생기·웜블레이터(wobblers : 스윙발생기)를 포함한다', '(9) 고주파나 중간주파의 증폭기(계측 증폭기와 안테나 증폭기를 포함한다)'를 포함한다고 구체적으로 명시하고 있다.

- 쟁점물품은 가정형 전기기기에 해당하고, 제 9018 호 기타의 의료기기로 분류될 수 없으므로 관세율표 해석에 관한 통칙 제 1 호 및 제 6 호에 따라 제 8543.70 호 기타의 전기기기로 분류되어야 한다.

3. 조심 2023 관 0025 (결정일자 : 2023-07-12)

① 쟁점

저주파 마사지기를 **마사지용 기기**로 보아 제 9019.10-2000 호와 **그 밖의 전기기기**로 보아 제 8543.70-2090 호 중 어디로 분류할 것인지 여부

② 결정

저주파의 전기적 전류를 전극패드를 통해 피부내부의 근육층에 직접 흘려보내 근육을 자극하는 원리의 기기로 고유한 기능을 가진 제 85 류의 다른 호에 분류되지 않는 전기기기로 **제 8543.70-2090 호로 분류함에 타당함**

③ 근거

- 관세율표 제 8543 호에 대한 호의 해설서는 "이 호에는 이 류의 다른 호에 해당되지 않고, 품목분류표의 다른 류의 호에 특히 분류하지 않으며, 또한 제 16 부나 이 류의 법정 주(Legal Note)를 적용하여도 제외하지 않는 모든 전기기기를 포함한다. 특히 다른 류에 분류하는 주요한 전기기기는 제 84 류의 전기기계와 제 90 류의 어떤 종류의 기기이다"로 규정하고 있다.
- 관세율표 **제 9019 호**에 분류되는 **마사지용 기기**는 일반적으로 마찰·진동 등의 동작을 하는 것이며, 수동식·동력식·모터를 내장한 전기기계식(진동마사지기기)의 것이 포함된다. 또한 간단한 고무로 만든 롤러나 이와 유사한 마사지기, 수(水)마사지기, 욕창 치료를 위한 매트리스를 포함한다고 해설서에 명시하고 있다.
- 관세율표 제 9019 호의 마사지용 기기는 일반적으로 **마찰·진동 등의 동작을 기계적인 힘으로 수행하는 것들이 분류된 것으로** 보이며, 쟁점물품은 **전기적인 효과, 즉 전류의 효과를 이용한 전기적(저주파) 근육 자극기(Electrical Muscle Simulator)**로서 관세율표 제 9019 호에 마사지 기기에 분류하기 보다는 전기적 효과를 이용한 제품들이 분류되는 제 8543 호에 분류하는 것이 합리적이다.

4. 시사점

일반적으로 의료기기는 제 9018 호부터 제 9022 호까지 분류할 수 있습니다. 다만, 명목상 의료기기라고 하더라도 위와 같은 사례에서 보듯 그 기능에 따라 다양한 분류가 가능함을 알 수 있습니다.

따라서 의료기기의 작동 방식, 용도 등을 구체적으로 확인하여 관세율표 및 해설서의 규정과 면밀히 비교하여 검토하는 작업을 거쳐야 정확한 세번으로 분류가 가능할 것으로 보입니다.



Global Customs Insight

2025년 11월 14일 한미 정상회담 공동 팩트시트 무역협상 주요내용

[개요]

25년 11월 14일 이재명 대통령은 지난 이재명 대통령은 지난 10월 29일 한·미 경주 정상회담을 통해 합의한 관세·안보 협상 최종 결과를 담은 팩트시트를 발표했습니다.

팩트시트를 통해 자동차와 반도체 분야 관세율을 포함한 한미 간의 무역 협상이 최종 마무리되었습니다.

미국 백악관에서도 현지시간 25년 11월 13일 한미 정상회담에 대한 Joint Fact Sheet를 발표하였습니다.



김 학 현

관세사

hhkim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

[관세협상 내용요약]

관세조치	합의내용
상호관세	15% 적용 유지 (25.8.7 이후 적용 중)
품목별 관세 (자동차,부품)	기존 25%에서 15%로 인하
품목별 관세 (목재과 목재 파생상품)	15%
품목별 관세 (의약품)	15% (부과예정)
품목별 관세 (반도체)	최혜국 대우
* 제네릭 의약품·원료·화학전구체, 미국 내 생산되지 않는 특정 천연자원 등 '조율된 파트너국에 대한 잠재적 관세 조정(Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners)' 목록에 명시된 상품 (상호관세 면제) * 한국산 항공기·부품에 대해 상호관세 및 품목별 관세 면제 * 상호관세와 일부 제품(자동차, 자동차 부품, 목재와 목재파생상품)에 대한 232 조 관세에 대해서는 MFN 또는 한미 FTA 에 따라 적용되는 관세율이 관세율 15% 이상인 경우 미부과, 15 % 이하인 경우 총 관세율이 최대 15%가 되는 범위에서 부과	

[관세협상내용 전문]

○ 상호관세

미국은 2025 년 4 월 2 일자 행정명령 제 14257 호 및 그 개정에 따른 상호관세 목적으로 한국산 상품에 대해 한미 FTA 나 미국의 최혜국(MFN) 관세율 중 적용가능한 세율, 또는 15% 중 더 높은 세율을 적용한다.

○ 품목별 관세(232 조 관세)

- 미국은 한국산 자동차 및 부품, 원목·제재목과 목재 제품에 대한 232 조 관세를 15%로 인하한다. 한미 FTA 또는 미국의 최혜국(MFN) 관세율 중 적용가능한 세율이 15% 이상인 한국산 상품에 대해서는 232 조 관세를 추가로 부과하지 않고, 15% 미만인 한국산 상품에 대해서는 한미 FTA 또는 미국의 최혜국(MFN) 관세와 추가되는 232 조 관세의 합이 15%가 되도록 한다.

- 의약품에 부과되는 어떠한 232 조 관세의 경우에도, 미국은 한국산 상품에 대한 232 조 관세율이 15%를 초과하지 않도록 적용하고자 한다.
- 반도체(반도체 장비 포함)에 부과되는 어떠한 232 조 관세의 경우에도, 미국은 한국에 대한 232 조 관세에 대해 미국이 판단하기에 한국의 반도체 교역규모 이상의 반도체 교역을 대상으로 하는 미래 합의에서 제공될 조건보다 불리하지 않은 조건을 부여하고자 한다.
- 미국은 2025 년 4 월 2 일자 행정명령 제 14257 호 및 그 개정에 따른 추가 관세를 제네릭 의약품·원료·화학전구체, 미국 내 생산되지 않는 특정 천연자원 등 '조율된 파트너국에 대한 잠재적 관세 조정(Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners)' 목록에 명시된 특정 상품에 대해 철폐하고자 한다. 또한 미국은 특정 한국산 항공기·부품에 대해 행정명령 제 14257 호 및 그 개정, 포고령 제 9704 호 및 그 개정, 포고령 제 9705 호 및 그 개정, 포고령 제 10962 호에 따른 관세를 철폐한다.

[비관세장벽협상 내용요약]

구분	합의내용
자동차	- 美 자동차 안전기준(FMVSS)을 충족하는 美 자동차 수입 상한 폐지 * 기존에 한미 FTA 따라 브랜드별로 연 5 만대까지 '동등성 기준'
식품, 농산물	- 생명공학 제품의 규제 승인 절차 효율화 - 미국산 원예작물 관련 요청 전담 U.S. Desk 설치 - 특정명칭을 사용하는 육류, 치즈에 대한 시장 접근 유지
디지털 경제	- 망사용료, 온라인 플랫폼 규제 포함 디지털 서비스에서의 비차별 보장 - 정보의 국경 간 이전(위치, 재보험, 개인정보 등) 원활 약속 - WTO 내 전자적 전송물에 대한 관세 모라토리엄의 영구화를 지지
기타	- 관련 절차에서 추가적 절차적 공정성 규정 마련 - 지식재산권 보호 협력 - 노동권 보호 보장, 전세계 모든 형태의 강제노동에 대응 협력 - WTO 수산보조금 협정 충실 이행을 위해 국내 환경법 효과적 집행

[비관세장벽협상 내용전문]

- 한국은 미국 연방 자동차 안전기준(FMVSS)을 준수하는 미국 원산지 자동차를 연간 5 만 대까지 추가 개조 없이 수입 가능하도록 한 조치 관련하여 5 만 대 상한을 폐지한다. 한국은 배출가스 인증 과정에서 미국 인증 당국에 제출된 서류 외 추가 서류 제출을 요구하지 않음으로써 미국 자동차 수출에 있어 규제 부담을 완화한다.

- 한국은 식품 및 농산물 교역에 영향을 미치는 비관세 장벽을 논의하기 위해 미국과 협력한다. 이를 위해 양자 간 협정 및 의정서 상의 기존 공약 이행을 보장하고, 농업 생명공학 제품의 규제 승인 절차를 효율화하고 미국 신청 건의 지연을 해소하며, 미국산 원예작물 관련 요청을 전담하는 U.S. Desk 를 설치하고, 특정 명칭을 사용하는 미국산 육류와 치즈에 대한 시장접근을 유지한다.
- 한국과 미국은 망 사용료, 온라인플랫폼 규제를 포함한 디지털 서비스 관련 법과 정책에 있어서 미국 기업들이 차별당하거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 보장할 것을 약속하고, 위치·재보험·개인정보에 대한 것을 포함하여 정보의 국경 간 이전을 원활하게 할 것을 약속한다. 또한 한국과 미국은 세계무역기구(WTO) 내 전자적 전송물에 대한 관세 모라토리엄의 영구화를 지지한다.
- 한국은 변호사-의뢰인 비밀유지권 인정 등을 포함하여, 경쟁 관련 절차에서 추가적인 절차적 공정성 규정을 마련할 것을 약속한다.
- 한국과 미국은 지식재산권을 보호하기 위해 협력한다. 이를 위해 한국은 특허법조약에 가입하기 위해 필요한 조치를 지속적으로 취한다.
- 한국과 미국은 국제적으로 인정된 노동권의 강력한 보호를 보장하기 위해 협력할 것을 약속한다. 한국과 미국은 강제노동으로 생산된 상품의 수입에 대응하는 것을 포함하여 전 세계적으로 모든 형태의 강제노동에 대응하기 위해 협력한다.
- 한국과 미국은 환경보호에서의 차이가 무역 및 투자를 왜곡하지 않도록 보장하는 것의 중요성을 재확인한다. 이를 위해 한국은 WTO 수산보조금 협정을 충실히 이행하는 것을 포함하여 상호무역을 촉진하기 위하여 국내 환경법을 효과적으로 집행한다.



FTA 및 수출입 실무 안내

과세가격 신고자료 일괄제출제도, 가격신고서 12월 1일부터 서식 변경

납세의무자는 수입신고 시 가격신고를 하고, 과세가격 결정자료를 제출해야 합니다. 수입신고, 납세신고 뿐만 아니라 물품의 가격에 대한 신고도 해야 하는데 수입신고와 납세신고는 수입신고서의 양식으로, 가격신고는 별도의 서식으로 제출해야 합니다.

과세가격이 1만달러 이하인 경우, 정부 등의 공공기관 수입물품, 관세 및 내국세가 부과되지 않는 물품은 가격신고를 생략할 수 있습니다. 다만, 과세가격에 가산금액이 있거나, 간접지급 금액이 포함된 물품, 잠정가격신고 물품 등은 가격신고를 생략할 수 없습니다.



박 성 현

관세사

sh.park@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2025년 9월 1일부터 시행된 과세가격 신고자료 일괄제출 제도는 동일 판매자로부터 같은 조건으로 반복수입되는 물품에 대해, 기존에는 매 건 별로 제출해야 했던 과세가격 결정자료를 연 1회만 제출하도록 개편된 것을 주요 내용으로 합니다.

과세가격 결정자료 제출 대상은 수입거래 시 지급하지 않더라도 결국 수입물품의 대가에 포함되어야 하는 금액(가산요소)이 있는 경우와, 특수관계자간 거래인 경우입니다. 이에 따라 각각의 가산요소 상세내역과 특수관계자간 거래의 가격 결정방식에 대해 설명해야 합니다.

- 과세가격 결정자료 제출대상 8대 분야 :

특수관계자간 거래, 권리사용료, 생산지원, 수수료 및 중개료, 운임 및 보험료, 용기 및 포장비용, 사후귀속이익, 간접지급금액

과세가격 결정자료 일괄제출 제도는 올해 9월 1일 시행되었으나, 물품 가격에 대한 설명을 포함하는 가격신고서의 개정 서식은 오는 12월 1일부터 적용됩니다. 이번 가격신고서 서식 개정으로 기존의 주관적 판단이 필요했던 문항이 객관적 사실을 확인할 수 있는 항목으로 개선되었으며, 특수관계자 간 수입가격 결정방법도 개방형 서술 방식에서 선택형 문항으로 변경되었습니다. 이를 통해 납세의무자의 자료 작성 부담이 줄고, 제출 서류의 객관성과 일관성이 높아질 것으로 기대됩니다.

[가격신고서 주요 변경 부분]

(개정 전)

- | | |
|--|---|
| (c) 특수관계가 수입물품의 가격 결정에 영향을 미쳤습니까? | ☐ 예 ☐ 아니오 |
| (d) 거래가격이 관세법시행규칙 제5조의 비교가격에 근접합니까?(선택적 기재) | ☐ 예 ☐ 아니오 |
| (e) 특수관계자간 거래시 수입물품의 가격결정방법은 어느 것입니까? | [①~⑧ 택1] |
| ① 비교가능제3자가격법 ② 재판매가격법 ③ 원가가산법 | |
| ④ 이익분할법 ⑤ 거래순이익률법(영업이익률) ⑥ 거래순이익률법(총원가가산율) | |
| ⑦ 거래순이익률법(Berry Ratio) ⑧ 기타 () | |

(개정 후) 2025년 12월 1일 가격신고분부터

(c) [정상가격 산출방법] 특수관계자간 거래시 수입물품의 정상가격 산출방법은 무엇입니까?

[①~⑥ 택1]

- ① 비교가능제3자가격법 ② 재판매가격법 ③ 원가가산법
- ④ 거래순이익률법 ⑤ 이익분할법 ⑥ 기타 합리적인 방법

(d) [수입가격 결정방법] 특수관계자간 거래시 수입물품의 거래가격 결정방법은 무엇입니까?

[①~⑤ 택1]

- ① 국내판매가격(표준판매가격·평균판매가격·순판매가격 등) × (1-할인율·재판매마진율)
- ② 국내판매가격(표준판매가격·평균판매가격·순판매가격 등) - 목표매출이익 (- 운임·관세 등)
- ③ 제조원가(표준원가·제3자구매가격 등) × (1 + Mark up율)
- ④ 제조원가(표준원가·제3자구매가격 등) × 계수
- ⑤ 기 타 (상세 결정방법 입력)



관세무역개정 내용과 의견

「관세법 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고

1. 개요

기획재정부는 2025년 10월 17일, 「관세법 시행규칙」 일부개정령(안)을 입법예고했습니다.

이번 개정은 우회덤핑 제도를 명확히 정비하기 위한 것으로, 제3국에서 조립·완성된 덤핑물품이라도 실질적으로 기존 덤핑물품과 동일한 효과를 가지는 경우에는 덤핑방지관세 부과 대상에 포함될 수 있도록 제도적 근거를 마련하려는 것입니다.

이는 최근 글로벌 공급망 다변화와 함께, 일부 기업이 덤핑조사를 회피하기 위해 제3국을 거쳐 우회 수출하는 사례가 늘어난 현실을 반영한 조치입니다.



김 유 진

관세사

yj.kim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

따라서 개정안은 국제무역의 공정성을 높이고, 국내 산업을 덤핑 피해로부터 보호하기 위한 정부의 후속 입법 단계로 볼 수 있습니다.

이번 개정은 2025년 초 시행령 개정에 따른 세부 판단기준을 시행규칙에 구체화한 것으로, 향후 반덤핑조사 및 실무에 실질적인 영향을 미칠 전망입니다.

2. 개정이유

기존의 우회덤핑 제도는 '경미한 변경행위'만을 대상으로 하여, 제3국 조립·완성 형태의 우회덤핑 행위에 대한 구체적 판단 기준이 부재했습니다.

이에 따라 개정된 「관세법 시행령」에서 새롭게 반덤핑 대상에 포함된 "제3국 조립·완성"의 판단기준을 시행규칙에 명확히 규정함으로써, 덤핑방지관세 제도의 실효성을 강화하려는 것입니다.

3. 주요내용

이번 개정안은 제3국 조립·완성 여부를 판단할 때 다음과 같은 구체적 요소를 고려하도록 규정하고 있습니다.

- (1) 공정의 성격 및 소요비용: 단순 조립 수준인지, 실질적 제조공정인지 여부 판단
- (2) 투자 수준: 제3국 내 생산설비 및 투자 규모
- (3) 부품·원재료 구성비: 덤핑물품 공급국에서 조달되는 부품·원재료의 비중
- (4) 부가가치 비중: 제3국에서 발생한 부가가치의 비율
- (5) 교역 변화: 덤핑조사 전후 덤핑물품 및 관련 부품·원재료의 교역 추이

이를 통해 제3국을 경유한 간접적 수출 구조라도 덤핑 회피 행위로 판단될 경우, 덤핑방지관세를 부과할 수 있는 근거가 강화됩니다.

4. 개정의견 및 시사점

이번 개정은 반덤핑관세 회피 방지 및 공정무역 질서 확립을 위한 제도 정비라는 점에서 의미가 큼니다.

특히 해외 생산거점을 활용하는 수입업체나 다국적 제조기업의 경우, 제3국에서의 조립 또는 가공이 단순 조립 수준으로 판단될 가능성이 있는지 검토할 필요가 있습니다.

이는 향후 반덤핑 조사 시 제3국 생산공정이 반덤핑 회피행위로 간주될 수 있는 리스크 관리의 중요성을 시사합니다.

또한 이번 개정안은 행정예고 단계로, 2025년 11월 26일까지 의견 제출이 가능합니다.
필요 시 의견서를 제출함으로써 시행규칙 확정 과정에 참여하시기 바랍니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan